

Nr. 381 Vermerk des Ministerialrats Wienstein über gesetzliche Maßnahmen für den Fall der Verhinderung oder des Todes des Reichspräsidenten. 1. August 1934

R 43 I/576, Bl. 81

Beginn:
Beginn:

Das Reichsministerium des Innern hat ein Gesetz für den Fall der Stellvertretung des Reichspräsidenten im Falle seiner Verhinderung und ein Gesetz über das Erlöschen des Amtes des Reichspräsidenten vorbereitet.

I. Gesetz über die Stellvertretung des Reichspräsidenten.

§ 1

Der Reichspräsident wird im Falle seiner Verhinderung¹⁾ durch den Reichskanzler vertreten.

§ 2

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft²⁾.

II. Gesetz über das Erlöschen des Amtes des Reichspräsidenten.

§ 1

Das Amt des Reichspräsidenten erlischt. Die bisherigen Befugnisse des Reichspräsidenten gehen auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler über³⁾.

§ 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung von dem Zeitraum des Ablebens des Reichspräsidenten von Hindenburg in Kraft⁴⁾.

Die *Kosten für ein etwaiges Staatsbegräbnis* des Herrn Reichspräsidenten können nach Mitteilung des Reichsfinanzministeriums (Ministerialrat Woothke) außerplanmäßig bewilligt werden. Ein besonderes Gesetz ist nicht erforderlich⁵⁾.

Über die *Bezüge des Reichspräsidenten* ist folgendes zu bemerken:

Gehalt	37.800 RM	(60.000 RM – 37% Kürzungen)
Aufwandsentschädigung	120.000 RM	

-
- 1) Hierzu Art. 51 Abs. 1 der Weimarer Verfassung: „Der Reichspräsident wird im Falle seiner Verhinderung zunächst durch den Reichskanzler vertreten. Dauert die Verhinderung voraussichtlich längere Zeit, so ist die Vertretung durch ein Reichsgesetz zu regeln.“
- 2) Ein solches Gesetz wurde nicht erlassen.
- 3) Die Beseitigung des Reichspräsidentenamtes war für Hitler lange zuvor beschlossene Sache. Schon am 2. 6. 33 hatte Goebbels nach einer Godesberger Besprechung mit Hitler in seinem Tagebuch notiert: „Frage der Nachfolge Hindenburgs entschieden beim Chef. Er wird Reichsverweser. R[eichs]W[ehr] einverstanden. Gut so.“ Und am 25. 8. 33 nach einer „lange[n] grundsätzliche[n] Aussprache mit Chef“ in München: „Was nach Hindenburgs Tod? Sofort Hitler ausgerufen. Aber doch Votum des Volkes. Kanzler u. R[eichs]Pr[äsident] in seinem Amt vereinigt. Neue Stellung des Kanzlers in jeder Hinsicht. Hitler eindeutig Führer in jeder Richtung.“ (NL Goebbels, Nr. 62, S. 72 und 100).
- 4) Zur Endfassung dieses am 1. 8. erlassenen Gesetzes s. Anm. 3 und 4 zu Dok. Nr. 382.
- 5) Vgl. dazu Dok. Nr. 382, P. 3.

Ministerialrat Woothke ist der Ansicht, daß im Falle des Erlöschens des Amtes des Reichspräsidenten und des Übergangs der Befugnisse dieses Amtes auf den Reichskanzler beide Gehälter dem Reichskanzler zustehen würden (die Gehälter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers), weil weder Reichspräsident noch Reichskanzler Beamte sind und infolgedessen die Bestimmung des § 18 des Besoldungsgesetzes⁶⁾ nicht gilt, wonach ein Beamter beim Bekleiden mehrerer Ämter nur das höchste Gehalt bezieht.

W[ienstein]

2

Zitierhinweis

Nr. 381 Vermerk des Ministerialrats Wienstein über gesetzliche Maßnahmen für den Fall der Verhinderung oder des Todes des Reichspräsidenten. 1. August 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d381>